

(4) 국민행복기금 채무자(○○○) 발견재산 강제집행 미실시

- 「민사집행법」 제28조 제1항에 따르면, 채무자 소유의 재산에 대하여 강제집행을 하기 위해서는 판결의 집행력 있는 정본이 있어야 하며,
- 채권자가 변경된 경우에는 「민사집행법」 제31조 제1항에 따라 ‘채권 양도·양수 계약서’ 등을 지참하여 법원으로부터 승계집행문을 부여 받아 강제집행에 착수하여야 됨
 - 또한, 「국민행복기금 수탁채권 관리업무 요강」 제24조 제1항에 따르면, 집행권원이 있는 경우 가압류 절차 없이 바로 강제집행 조치를 취하여야 함
- 그런데, ◆◆◆◆◆부에서는 2013. 6. 28. □□은행으로부터 인수한 채무자 ○○○(CIF△△△△△)의 채권(채권액 134백만 원)¹⁾에 대하여,
- 양도기관인 □□은행에서 판결의 집행력 있는 정본²⁾을 득한 상태로 채권이 양도되었고, ◆◆◆◆◆부는 2014. 10. 30 채무자 소유의 재산³⁾(회수가능액 124백만 원)을 발견하였음
 - 따라서, 이미 양도기관의 집행권원이 있어 승계집행문을 부여 받은 후 바로 강제집행이 가능함에도, 2015. 4. 1. 불필요하게 가압류를 신청하였다가 기각되었고,

1) 채권액(133,678,248원) = 대출잔액(29,999,962원) + 미수이자(103,678,286원)

2) ■■■■지방법원 △△△가단△△△△ 대여금

3) ◇◇◇도 ◇◇시 ◇◇면 ◇◇리 산△△번지 51,868㎡ 중 공유자 지분 3분의 1

△ 가압류 신청이 기각된 후에도 집행권원에 대한 승계집행문을
부여받지 않고 있는 등, 강제집행에 착수하기 위한 조치를
취하지 않았음

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆◆부장은 강제집행 실익이 있는 채무자 ○○○
(CIF△△△△△△) 소유 재산에 대하여, 지체 없이 강제집행 등을
실시하여 124백만 원 상당의 채권을 회수하도록 하고,
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원들에 대한 직무
교육을 실시하시기 바람. (시정)